

0011926-87.2016.8.26.0625

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Marcia Beringhs Domingues de Castro

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... semiaberto, pois o réu está preso por tráfico de drogas.

A Defesa, por sua vez, limitou-se a tratar da dosimetria da pena, requerendo sua fixação no patamar mínimo, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado, concluo que a pretensão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0011926-87.2016.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0011926-87.2016.8.26.0625

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 55/2016 - 4º Distrito Policial de Taubaté, 382/2016 - 4º Distrito Policial de Taubaté

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ivens Eduardo de Oliveira Cardoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcia Beringhs Domingues de Castro

Vistos.

IVENS EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, no dia 02 de junho de 2016, às 13h15min, na Rua Miguel Pistilli, nº. 38, Quadra C, bairro Bonfim, nesta cidade e comarca de Taubaté, adquiriu e recebeu o veículo automotor VW/Golf GTI AD, placas FTT-9649, ano 2015, cor cinza, avaliado indiretamente em R\$ 120.000,00, que sabia ser produto de crime.

Consta na denúncia que no dia 20 de fevereiro de 2016, o veículo foi subtraído por

indivíduo desconhecido, conforme boletim de ocorrência de fls. 08/10.

Posteriormente, após o rouco acima citado, em abril de 2016, na Feira do Mercatau, e denunciado adquiriu e recebeu o automóvel ciente de sua origem espúria, haja vista que se apoderou do bem desacompanhado de qualquer documento comprovando a transferência lícita do veículo ou registro de domínio, o licenciamento e registro estavam em nome de pessoa distinta do vendedor, pagou preço ínfimo e realizou o negócio com pessoa desconhecida, da qual nada soube informar.

Foi então que, na data dos fatos, policiais militares, após denúncia anônima, locomoveram-se ao local dos fatos e se depararam com o referido veículo estacionado em frente a sua residência.

No local, a polícia manteve contato com o advogado do indiciado. Ao avistarem o automóvel, os milicianos perceberam que as placas, o chassi e o motor não estavam em consonância. Diante disso, pesquisaram os dados do automóvel, via COPOM, constatando a existência de registro de roubo em data pretérita e que as placas pertenciam a outro veículo.

A denúncia foi recebida a fls. 170/171.

Citado pessoalmente (fls. 185), o réu compareceu à audiência de proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi por ele e por seu Defensor aceita (fls. 86).

A suspensão condicional do processo foi revogada por decisão proferida a fls. 223/224.

Intimado, o réu ofertou resposta escrita à acusação (fls. 227/228).

Audiência de acordo de não persecução penal realizada a fls. 263/266, tendo o réu confessado o delito e aceitado as condições impostas, as quais foram posteriormente descumpridas, razão pela qual o mencionado acordo foi rescindido por decisão proferida a fls. 317.

Mais uma vez o réu ofertou resposta escrita à acusação (fls. 321/322).

Designou-se audiência de instrução, na qual foi ouvida a testemunha Vinicius e o policial Luiz Flávio. Após, o réu foi interrogado e as partes apresentaram alegações finais de forma oral (fls. 356/357).

O Ministério Público postulou a procedência do pedido, alegando que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Na dosimetria da pena requereu a fixação da pena no mínimo legal, por ser o réu primário e confesso, em regime semiaberto, pois o réu está preso por tráfico de drogas.

A Defesa, por sua vez, limitou-se a tratar da dosimetria da pena, requerendo sua fixação no patamar mínimo, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado, concluo que a pretensão punitiva do Estado merece acolhimento. Findada a instrução, restou devidamente provado que o réu cometeu o delito que lhe imputa a inicial acusatória.

A materialidade delitiva está comprovada pelo termo de depoimento de fls. 25, boletins de ocorrência (fls. 04/07 e 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo pericial (fls. 64/66), auto de avaliação (fls. 101), e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Com relação à autoria, melhor sorte não assiste ao acusado, em razão da robusta prova atribuindo a ele a prática do crime de receptação.

A vítima, ouvida em juízo, confirmou que o veículo melhor descrito na denúncia foi objeto de roubo em data anterior. Boletim de ocorrência referente ao crime acostado a fls. 09/10.

A testemunha Luis Flávio, Policial Militar, reiterou em juízo o teor de suas declarações prestadas na fase administrativa (fls. 04/08).

O réu, embora tenha afirmado na fase policial que desconhecia a origem ilícita do automóvel, confirmou naquela ocasião as circunstâncias em que recebeu o veículo, alegando que pagou a quantia de R\$ 15.000,00 de entrada, ajustando o pagamento de outras 36 prestações de R\$ 1.000,00 para quitar o bem. O vendedor iria lhe passar os dados bancários para pagamento, todavia não teve mais contato com ele. Também não lhe foi entregue o recibo do veículo (fls. 25).

Em juízo, o réu confessou o delito quando formalizou o acordo de não persecução penal, bem como durante seu interrogatório judicial, afirmando que tinha ciência da origem ilícita do veículo (clonado), admitindo ter pago pelo bem a quantia de R\$ 15.000,00, ou seja, valor muito inferior ao de mercado.

Portanto, a prova colhida não deixa a menor dúvida de que o réu perpetrrou o crime que lhe imputa a inicial acusatória.

A origem ilícita do veículo ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência de roubo (fls. 08/10), pelas declarações da vítima, pelo auto de apreensão e exibição de fls. 14/15, bem como pelo documento do carro em nome da vítima (fls. 46).

O réu adquiriu o veículo de pessoa desconhecida, sem documentação, registrado em nome de terceiro, por preço vil (vendido por R\$ 15.000,00, enquanto o bem foi avaliado em R\$ 120.000,00 - fls. 101). Ao adquirir o bem nestas condições, sem pesquisar sua origem e tomar cuidados mínimos para a suposta compra, conclui-se, com certeza, que o réu adquiriu e conduziu o veículo sabendo que era produto de crime, agindo com dolo.

Nesse sentido: "(...) a aquisição de um veículo implica na tomada de cautelas com o fito de se evitar percalços inerentes a eventual comprometimento do bem, tais como não ser o bem objeto de alguma ação judicial, garantidor de alguma dívida ou outros ônus civis. Quão mais para saber se o bem é isento de máculas penais, como o caso dos autos. Assim decidiu esta Corte: 'caracteriza o crime do artigo 180, caput, do Código Penal, a conduta do agente que não sabe identificar a origem do veículo que se encontra em sua posse. Quem adquire um automóvel tem a obrigação de questionar a sua origem, e se não adotar providências mínimas e necessárias, tais como pesquisas telefônicas, via internet, pessoalmente ou por despachante, é porque sabe que se trata de veículo de origem espúria' (TACRIM-SP, Ap. nº 1.386.257/1, j. 09.10.03, Rel. Euvaldo Chaib)." (TJSP - Apelação Criminal 0013527-70.2016.8.26.0224; Relator: Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 21/01/2019).

Desta forma, o réu deverá suportar a condenação pelo crime de receptação simples, pois, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, sua condenação é medida que

se impõe.

Passo a aplicar a pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, considerando que o réu, na época dos fatos, não possuía antecedentes e era primário (fls. 179/180), fixo a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão. Deixo de considerar essa circunstância, pois a pena-base já foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

À míngua doutras causas modificadoras da reprimenda, torno-a definitiva.

Estão presentes os requisitos contidos nos incisos I (crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III (circunstâncias judiciais favoráveis) do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual tem o réu direito à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistente em prestação pecuniária de dois salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo da Execução.

Inviável a suspensão condicional da pena, porquanto a pena restritiva de direitos é ao réu mais benéfica.

Em caso de revogação, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea c do Código Penal.

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR IVENS EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO, filho de Hailton Cardoso e Rosângela de Oliveira, portador do RG 28.242.700, nascido em 22/10/1989, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de dois salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo da Execução.

Fica o réu condenado a arcar, ao final da ação, com as custas, no valor de 100 (cem) UFESPs, conforme o artigo 4º, parágrafo 9º, "a" da Lei nº 11.608/03.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

P. R. I. C. Oportunamente ao arquivo.

Taubaté, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA